

한전KDN(주)

제도상 개선요구

제 목 직장 내 괴롭힘 등 사건 사후모니터링 절차 규정 반영 필요

소 관 부 서 ○○○○실(◇◇센터)

조 치 부 서 ○○○○실(◇◇센터)

내 용

1. 업무 개요

○○○○실은 “◇◇센터”를 운영하면서 인권침해(성희롱·성폭력 등 포함) 관련 신고 창구의 운영과 사건의 접수·처리 업무를 수행하고 있으며, 「인권경영 규정세칙」 등 관련 제 규정에 따라 사건 피해자에 대해 보호조치를 실시하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(고용노동부 발간, 2023년 4월)(이하 “매뉴얼”이라 한다) VI.3.(사업장 내 조사·조치 절차별 고려사항)에 따르면 사건 종결 후 일정기간 동안 반기별로 해당 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발여부, 보복 등이 발생하지 않는지 주의 깊게 지켜보고 피해자를 지원하는 것이 바람직하다고 되어 있으며, 같은 매뉴얼 VII.참고6.(직장 내 괴롭힘 관련 취업규칙 표준안)에 따르면 제18조제3항에 회사는 사건이 종결된 때부터 2년 간 반기별로 해당 사건의 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 피해자에 대한 불리한 처우 등이 발생하지 않는지 모니터링하고 피해자를 지원한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇센터는 「인권경영규정세칙」 제18조(피해자 등에 대한 보호 의무)에 근거하여 ① 피해자 및 신고자에게 신고·진술·자료제출 등으로 인한 불이익한 처우를 금지하고 있으며, ② 조사 과정에서 피해자 및 신고자의 요청이 있는 경우 그 보호를 위해 피신고자에 대해 근무장소 변경 등의 조치를 취하고 있으며, ③ 피해자 및 신고자가 신고 등의 이유로 정신적·신체적 피해를 호소하는 경우 그 요청에 따라 근무장소 변경, 배치전환 등 적절한 조치를 취하고 있다.

그러나 고용노동부에서 발간한 매뉴얼과 「인권경영규정세칙」상에 규정된 피해자의 보호에 대한 규정을 비교한 결과 [별표] “피해자 보호에 대한 규정 조항 비교”와 같이 확인되었으며, 그 결과 [표]와 같이 고용노동부의 명시되어 있는 사후모니터링 절차는 부재한 것으로 확인되었다.

[표] 피해자 보호를 위한 사후모니터링 규정 비교 결과

구 분	매뉴얼(고용노동부)	인권경영규정세칙
피해자의 보호	제18조(직장 내 괴롭힘 피해자의 보호) ③ 회사는 사건이 종결된 때부터 2년 간 반기별로 해당 사건의 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 피해자에 대한 불리한 처우 등이 발생하지 않는지 모니터링하고 피해자를 지원한다.	제18조(피해자 등에 대한 보호 의무) 관련 사후모니터링 사항 부재

자료: 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」 및 사규 자료 재구성

따라서 ◇◇센터는 관련 규정에 사후모니터링 절차를 명문화하여 직장 내 괴롭힘 등의 사건이 종료된 후 피해자의 보호를 위해 가해자에 의한 직장 내 괴롭힘 등의 재발여부, 피해자에 대한 불리한 처우 등의 발생 여부를 확인해야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과 ◇◇센터는 피해자에 대한 보호 및 재발 방지 대책의 일환으로 적절한 수준의 사후모니터링이 필요하다는 취지에는 이견이 없으나

사후모니터링의 실효성을 담보할 주관부서의 소재에 관해서는 규정·세칙상 관련 조항에 근거한 신중한 필요한 판단이 필요하다고 주장하였다.

그러나 「인권경영규정세칙」 제2조(정의) 제3호¹⁾와 제17조(2차 피해 방지) 제2항에 따라 ◇◇센터는 2차 피해를 방지를 위해 필요한 조치를 해야 하며, 접수·처리한 사건의 2차 피해가 발생한 경우 지체 없이 피해의 최소화를 위한 제반 조치를 하도록 유관부서에 요청할 수 있다고 되어 있다.

따라서 고용노동부 매뉴얼에 명시되어 있는 사후모니터링 또한 2차 피해를 방지하기 위한 조치 방안이므로 ◇◇센터의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○○○○○실장은 직장 내 괴롭힘 등의 사건 종결 후 해당 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 및 피해자에 대한 보복 등의 여부를 모니터링 하는 절차를 관련 제 규정에 반영하는 등 개선하기 바랍니다.(제도상 개선)

1) “2차 피해”란 인권침해를 입은 피해자이거나 인권침해 피해자임을 주장하는 임직원(이하 “피해자등”이라 한다)과 신고자 및 증인 등 조사에 협력하는 임직원(이하 “신고자등”이라 한다)이 피해사실의 신고·조사·협력 등 해당 인권침해 사건과 관련된 이유로 한전KDN주식회사(이하 “회사”라 한다) 또는 다른 임직원으로부터 인 사상 불이익 조치를 받거나, 그 밖의 인권침해 행위로 인한 신원 노출·명예 훼손 등의 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)를 받는 것을 말한다.

[별표]

피해자 보호에 대한 규정 조항 비교

구분	매뉴얼(고용노동부)	인권경영규정세척
피해자의 보호	제18조(직장 내 괴롭힘 피해자의 보호) ① 회사는 제16조에 따라 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다. ② 회사는 피해자의 피해복구를 위해 심리상담 등 필요한 지원을 한다. ③ <u>회사는 사건이 종결된 때부터 2년 간 반기별로 해당 사건의 행위자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 피해자에 대한 불리한 처우 등이 발생하지 않는지 모니터링하고 피해자를 지원한다.</u>	제18조(피해자 등에 대한 보호 의무) ① 회사는 피해자등 및 신고자등에게 신고, 진술, 자료 제출 등을 하였다는 이유 등으로 인사상 불이익한 처우 등 2차 피해를 주는 조치를 하여서는 아니 된다. ② 회사는 조사 과정에서 피해자등 및 신고자등의 요청이 있는 경우 등 그 보호를 위하여 필요한 때에는 가해행위를 하였다고 신고된 사람에 대하여 근무 장소의 변경, 「취업규칙」 제21조에 따른 특별유급휴가 등의 휴가 사용 권고 등 다음 각 호의 사항에 해당하는 적절한 조치를 취하여야 한다. ③ 본조사 또는 긴급한 사정이 있는 경우 센터의 예비조사 과정에서 필요한 경우 감사부서 등의 조사를 담당하는 자는 회사의 유관부서에 제2항 각 호의 사항에 대한 임시 조치를 요청할 수 있고, 회사의 유관부서 및 결정권자는 해당 요청의 취지를 최대한 고려하여 적절한 조치를 신속하게 취하고 유관부서는 요청부서에 조치 결과를 통보하여야 한다. ④ 회사는 조사 결과 인권침해 사실이 확인된 사건에 대해서는 징계·행위 중지·분리조치·접근금지 등 재발 방지 및 피해 복구를 위한 적정 조치를 하여야 하고, 피해자 및 신고 등을 이유로 정신적·신체적 피해를 호소하는 신고자등에게 그 요청에 따라 근무장소 변경, 배치전환, 「취업규칙」 제21조에 따른 특별유급휴가 등의 휴가 사용 권고 등 적절한 조치를 취하여야 한다. ⑤ 제3항 및 제4항에 따른 회사의 조치는 해당 피해자등 및 신고자등의 의사에 반하여서는 아니 된다.
재발방지	제20조(재발방지조치 등) ① 회사는 사건이 종결되면 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요한 대책을 수립·시행한다. ② 회사는 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여 상담 또는 교육 등을 실시하거나 받을 것을 명할 수 있다.	제19조(재발 방지 대책) 인권경영 주관부서는 인권침해 현황, 인식 등의 조사를 위하여 주기적으로 대내외 이해관계자를 대상으로 한 인권침해 진단 조사를 시행하는 등 인권침해 사건의 재발 방지를 위하여 필요한 회사의 대책을 수립·시행한다.